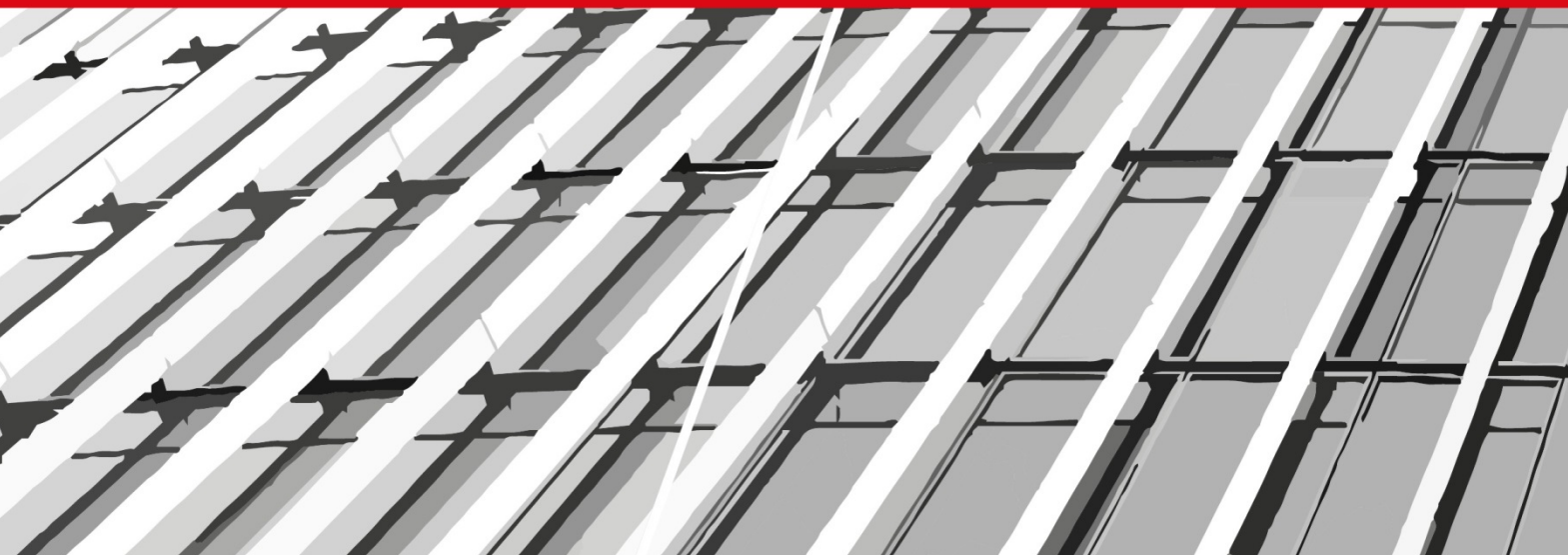


**FORSIKRINGSBETINGELSER PROFESSIONEL
ANSVARSFORSIKRING FOR DIVERSE BRANCHER**



CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. - Danish registered branch: Hammerensgade 6,
1267 Copenhagen, Branch No. CVR 40015604.

Registered Office: 35F, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

CNA Insurance Company (Europe) S.A. is authorised and regulated by the Commissariat aux Assurances and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B222697.

We can show you more.®

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-15-04

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING FOR DIVERSE BRANCHER

1. FORSIKRINGEN DÆKKER

Denne forsikring dækker forsikringstageren for det erstatningsansvar, han ved udøvelse af den i policen beskrevne virksomhed måtte ifalde for formueskade påført tredjemand ved uagtsom handling, fejl eller forglemmelse, der skyldes forsikrede selv eller dennes personale.

Forsikringen dækker krav som første gang rejses mod sikrede i forsikringstiden (jf. afsnit 6).

2. UNDTAGELSER

FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE I TILFÆLDE AF:

- a. at sikrede har tilsidesat sine pligter forsætligt,
- b. at sikrede har ydet garantitilsagn,
- c. at sikrede har påtaget sig et ansvar, der ligger ud over hans almindelige ansvar for den i policen beskrevne virksomhed,
- d. bedrageri, besvigelser, kriminelle eller ondsindede handlinger uanset hvem der har begået disse,
- e. bøder, gebyrer, "punitive damages" eller lignende, der pålægges sikrede eller tredjemand,
- f. krav, der rejses mod sikrede af personer, der ikke har erlagt sædvanligt honorar,
- g. tingskade og/eller personskade.
- h. krav mod sikrede der udspringer af eller står i forbindelse med sikredes krænkelse af immaterielle rettigheder, fx ophavsrettigheder, patenter, mønsterbeskyttelse eller varemærker.
- i. sikredes udvikling eller design af software, tekniske systemer eller produkter,
- j. skade på ting som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde arbejde eller behandle hvad enten skaden er sket under hvervets udførelse eller som følge af dette,
- k. skade påført personer eller virksomheder, som gennem økonomisk eller anden interesse har mulighed for indflydelse på sikredes dispositioner, eller i forbindelse med hvilke sikrede har økonomisk eller anden interesse samt skade påført personer, som er nærstående i forhold til sikrede.
- l. krav der rejses og som udspringer af eller står i forbindelse med produktion, fremstilling, minedrift, behandling, bearbejdning, distribution, overdragelse, afhændelse, salg, køb, analyser, prøver, undersøgelser, afhjælpning, fjernelse, oplagring, bortskaffelse, anvendelse, benyttelse af eller eksponering vedr. asbest eller materialer, produkter og lignende der indeholder asbest uanset om et andet forhold er medvirkende årsag til kravet eller at kravet at en del af en serieskade.
- m. kontraktansvar, medmindre sikrede i samme forhold også udenfor kontrakt ville have været erstatningsansvarlig.
- n. krav mod sikrede der udspringer af eller står i forbindelse med forurening af nogen art, herunder formuetab som direkte eller indirekte er en følge af forurening.

3. FORSIKRINGSSUM

Forsikringssummen er den højeste grænse for CNA's forpligtelse for samtlige krav der er rejst indenfor et forsikringsår, uanset om der er tale om en eller flere forsikringsbegivenheder. Omkostninger og renter af idømte beløb er en del af forsikringssummen, og dækkes således ikke ud over denne.

4. SELVRISIKO

For forsikringen gælder en selvrisiko som anført i policen.

5. OMKOSTNINGER

CNA betaler som en del af den samlede forsikringssum samtlige de omkostninger, sikrede med rimelighed måtte pådrage sig til afgørelse af erstatningspligtens eksistens og omfang på betingelse af CNA's godkendelse heraf, og at forsikringssummen ikke overskrides.

6. FORSIKRINGSTIDEN

Forsikringen dækker erstatningskrav, som første gang rejses mod sikrede i forsikringstiden. Erstatningskrav der er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men anmeldes til CNA senere end tre måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke.

Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter:

- a. Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning.
- b. Det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om
 1. at der er indtrådt en skade eller et tab; eller
 2. at der er risiko for at der vil indtræde en skade eller et tab

Såfremt den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før forsikringens ikrafttræden, er det en betingelse for selskabets erstatningspligt, at sikrede godtgør, at sikrede ikke på noget tidspunkt før forsikringens tegning havde kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav vil kunne rejses.

7. **ANDEN FORSIKRING**

Forsikringen dækker ikke i det omfang, de ved nærværende police forsikrede interesser er dækket af anden police.

8. **SERIESKADER**

Hvis den samme eller flere sammenhængende eller gentagne ansvarspådragende handlinger eller undladelser bevirker, at der fremføres flere krav mod sikrede, anses ethvert af disse krav for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. Alle sådanne krav anses under nærværende forsikring for et krav.

9. **ANMELDELSESPLIGT**

Sikrede skal som en absolut betingelse for sin ret til erstatning give CNA øjeblikkelig skriftlig anmeldelse, så snart der bliver rejst et krav. Endvidere skal øjeblikkelig anmeldelse finde sted af alle omstændigheder, der kan føre til et erstatningskrav.

10. **FORHOLD I SKADESTILFÆLDE**

Sikrede må ikke anerkende eller afgøre erstatningskrav samt omkostninger og udgifter forbundet hermed, men skal overlade til CNA eller deres advokat at varetage sine interesser. På CNA's eller deres advokats anmodning er sikrede forpligtet til at meddele eller skaffe oplysninger, som CNA finder nødvendige til sagens oplysning og afslutning.

11. **RISIKOFORANDRING**

Indtræder der forandringer i de i begæringen eller på anden måde opgivne forhold, skal sikrede anmelde dette til CNA.

12. **FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN OG VARIGHED**

Forsikringen træder i kraft, når den er antaget af CNA.

Forsikringen kan fra hver af siderne opsiges med 30 dages varsel skriftligt varsel til et forsikringsårs udløb. Opsiges forsikringen ikke, fornys den for et år ad gangen. Efter anmeldelse, afvisning eller udbetaling af erstatningskrav kan dækningen af CNA opsiges med 30 dages varsel.

13. **PRÆMIEBETALING**

Betales første præmie ikke ved påkrav, ophører CNA's ansvar. Det samme gælder, hvis en senere præmie ikke betales inden 14 dage efter påkravs afsendelse.

14. **VOLDGIFT**

Denne police skal være underkastet dansk lovgivning, og tvistigheder, der måtte opstå i forbindelse med denne police, skal afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Voldgiftsretten afgør, hvorledes der skal forholdes med sagens omkostninger.

15. **UNDTAGEN RISIKO**

For forsikringen i sin helhed gælder det, at den ikke dækker skade eller udbredelse af skade:

- a. Der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, terrorisme, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder,
- b. der omfattes af § 1 i Lov om erstatning for atomskader (nukleare skader).

16. **SANKTIONEREDE OG EKSLUDEREDE TERRITORIER**

Følgende klausul er en del af "Undtagelserne" til denne Police.

SANKTIONSCLAUSUL

Enhver erstatningspligt og andre forpligtelser over for den forsikrede under denne forsikring bortfalder, i det omfang opfyldelsen af sådanne forpligtelser efter forsikringsgiverens vurdering vil kunne udsætte forsikringsgiveren for sanktioner, restriktioner, forbud eller lignende utilsigtede konsekvenser som følge af resolutioner eller anden beslutning vedtaget af de Forenede Nationer eller som følge af handels- eller økonomiske sanktioner, lovgivning eller andre former for regler, bestemmelser eller regulativer udstedt af Den Europæiske Union eller USA.

EKSLUDEREDE TERRITORIER

Forsikringsgiveren skal ikke give dækning, og forsikringsgiveren skal ikke være ansvarlig for at betale eventuelle erstatningskrav eller nogen forpligtelse herunder i forbindelse med en juridiskperson eller fysiskperson med bopæl i, eller noget erstatningskrav eller nogen aktivitet, der involverer en juridisk eller fysisk person med bopæl i, eller som involverer territoriet:

- Cuba
- Iran
- Nordkorea
- Syrien
- Ukraines Krim-region.

Til trods for de geografiske begrænsninger, der er gældende for Policen, er alle sådanne territorier, der er nævnt ovenfor, udelukket fra Policen, og absolut ingen dækning skal anses som givet iht. denne Police, og ingen forretningsaktivitet, der bliver foretaget i det territorium, eller tilvejebringelsen af en service til eller forsendelse af varer til, fra eller inden for det territorium, vil være dækket af denne Police.

KLAGEMULIGHEDER

Vi stræber efter at tilbyde dig en førsteklasses service. Der kan opstå/være lejligheder hvor du føler at vi ikke har levet op til dette mål. Ret venligst ethvert spørgsmål eller klage som følger:

Hvis du har en klage over service du har modtaget fra din forsikringsrådgiver, bedes du kontakte denne direkte.

Hvis du har en klage relateret til et krav håndteret af forsikringsselskabet, eller en sagsbehandler der er udpeget af forsikringsselskabet, bedes du kontakte Skadeschefen som angivet herunder.

Hvis du har en klage over andre aspekter af den service du har modtaget fra forsikringsselskabet, bedes du kontakte Juridisk afdeling som angivet herunder.

CNA Insurance Company (Europe) S.A.
Hammerensgade 6, 1.
DK 1267 København K

Du bedes venligst levere den følgende information med din klage:

1. Dit policenummer og / eller skadesreference (hvis relevant);
2. Dit fulde navn, adresse og telefonnummer
3. Detaljer om tidligere korrespondance i sagen
4. Navn på enhver skadesbehandlingsorganisation du har haft kontakt med, og deres referencenummer (hvis relevant)
5. Angiv arten af klagen og alle detaljer.

Du vil modtage en bekræftelse indenfor 3 (tre) arbejdsdage fra modtagelsen, sammen med en detaljeret tidsplan for de handlinger vi vil tage for at undersøge / håndtere klagen.

Hvis sagen stadig ikke er løst til din tilfredshed og du ønsker at forfølge sagen yderligere, kan du søge overordnede råd og vejledning hos:

Forsikringsoplysningen
Philip Heymans Alle 1
2900 Hellerup

Tel: + 45 41 91 91 91
Email: fo@forsikringogpension.dk
Hjemmeside: <https://forsikringsguiden.dk/forsikringsoplysningen/>

Eksistensen af denne klageprocedure påvirker ikke dine eventuelle rettigheder eller juridiske handlinger mod forsikringsselskabet

Databeskyttelsesmeddelelsen er ikke en del af forsikringspolice. Databeskyttelsesmeddelelsen kan blive opdateret, ændret og/eller erstattet fra tid til anden. Den seneste version af databeskyttelsesmeddelelsen vil blive gjort tilgængelig på forsikringsselskabets hjemmeside.

DATABESKYTTELSESMEDDELELSE

Indledning

Dette er en koncis version af forsikringsselskabets databeskyttelsesmeddelelse. Den fulde version er at finde her: www.cnahardy.com/privacy. Personoplysninger betyder oplysninger, som alene eller sammen med andre tilgængelige oplysninger kan bruges til at identificere en person. Forsikringsselskabet vil behandle personoplysninger, som fås i forbindelse med denne forsikringspolice, i overensstemmelse med dets databeskyttelsesmeddelelse eller, hvor det er relevant, med dets lokale europæiske filialers databeskyttelsesmeddelelse (er at finde på www.cnahardy.com) og som opsummeret heri.

Se www.cnahardy.com/privacy for navne og registrerede kontaktoplysninger på vores juridiske enhed og filialer. Du skal læse dette igennem, herunder om forsikringsselskabets virksomhed eller filial, som behandler dine personoplysninger, ligger uden for Storbritannien (da det lokale lands krav gælder der). Vis det til alle personer, hvis personoplysninger bliver behandlet af os, og hent deres samtykke (hvor det er relevant).

Kun Storbritannien: Du kan kontakte os på: DataProtectionOfficer@CNAHardy.com, eller skriv til vores Data Protection Officer, General Counsel Department, 13th Floor, 20 Fenchurch Street, London, EC3M 3BY. For vores kontorer og kontaktoplysninger uden for Storbritannien: www.cnahardy.com/privacy. Hvis der i forsikringspolicens dokumentation (som det er relevant) mangler visse personoplysninger, eller hvis de viser sig at være unøjagtige, vil vi muligvis ikke kunne tegne forsikringspolice.

Forsikringsselskabet ("vi", "os", "det") kan behandle personoplysninger for at arrangere forsikringstagerens forsikring (herunder fornyelser og erstatningskrav), for at imødekomme et retskrav, for at administrere konti, for at yde kundeservice, for at udføre kredittjek, for at deltage i bekæmpelse af svig samt markedsføre vores produkter og tjenester. Derudover kan vi bruge dem til de formål, som bliver særligt beskrevet nedenfor.

Kategorier for personoplysninger, som vi indsamler (nogle af disse indsamles indirekte, f.eks. fra mæglere og mellemhandlere)

Vi kan indsamle dit fulde navn, din privatadresse, din fødselsdato, andre identifikationsoplysninger som f.eks. dokumentationsbevis på identitet og på adresse; dine kontaktoplysninger, herunder din arbejdsrelaterede mail-adresse og telefonnummer, din arbejdsadresse og (hvis du er direktør, partner eller anden retmæssig eller kompetent ejer af det forsikrede) din privatadresse; oplysninger vedrørende domfældelse eller lovovertrædelse, herunder al reel eller mistænkt svig, hvidvaskning af penge eller andre forbrydelser.

Det juridiske grundlag og formål for brug

Formålene for brug omfatter at arrangere forsikringstagerens forsikring (herunder kommunikation vedrørende forsikringspolice, for fornyelser og for administration/behandling af erstatningskrav og af forsikringspolice), til administration og revision af vores forretningsaktiviteter, herunder regnskabsførelse, til at bekræfte identitet(er) såsom enkeltmandsvirksomheder, direktører, funktionærer, partnere og andre retmæssige eller kompetente ejere af det forsikrede, til at foretage forebyggelse af svig og tjek til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, til fastlæggelse og forsvar af juridiske rettigheder, til overholdelse af rets- eller myndighedskrav, til andre aktiviteter forbundet med forebyggelse, påvisning og undersøgelse af forbrydelser, til at administrere konti og yde kundeservice, til markedsundersøgelser samt til at markedsføre vores og vores concerns produkter og tjenester.

Det juridiske grundlag omfatter behandling, der er nødvendig for at udføre vores forpligtelser i henhold til forsikringspolice (hvis du er den person, som tegner forsikringspolice hos os – f.eks. enkeltmandsvirksomheder); behandling, der er nødvendig for vores samt vores andre virksomheders og filialers legitime interesser, herunder for vores forpligtelser i forbindelse med god forvaltningspraksis, overvågning af e-mails og anden kommunikation (se nedenfor) og for at administrere forsikringspolice, samt behandling, der er nødvendig for at imødekomme vores samt den relevante virksomhed eller filial under CNA Hardys juridiske forpligtelser eller for at fastlægge eller forsvare retskrav eller juridiske rettigheder.

Vi kan også behandle personoplysninger baseret på dit samtykke. For eksempel hvis du beder os om at dele dem med andre mennesker eller organisationer; når vi på din anmodning behandler særlige kategorier af personoplysninger om dig (dette er defineret i den fulde version) og til at sende markedsføringskommunikation, hvor vi har bedt om samtykke hertil. Du kan trække dit samtykke tilbage når som helst. Konsekvensen kan være, at det påvirker vores evne til at administrere forsikringspolice, eller at vi ikke kan gøre visse ting for dig.

Datadeling

For at arrangere forsikringstagerens forsikring eller behandle erstatningskrav kan forsikringsselskabet offentliggøre personoplysninger til andre virksomheder i koncernen, dets forsikringspartnere og andre tredjeparter, som handler på vegne af forsikringsselskabet til yderligere behandling, mæglere, mellemhandlere, agenter, assurandører, taksatorer, vores juridiske rådgivere og andre professionelle rådgivere, statstilsynsmyndigheder og ombudsmanden, samt andre tredjeparter og serviceudbydere, som hjælper os og vores koncern med at drive vores forretning; med reguleringsmyndigheder, domstole og statsbureauer for at imødekomme retskendelser, rets- eller myndighedskrav og statshenvendelser; i forbindelse med et salg af hele eller en del af vores koncern eller overførsel af forretningsaktiver; med bureauer til bekæmpelse af svig og Association of British Insurers (kun Storbritannien) eller tilsvarende brancheorganer i dit land. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at overføre personoplysninger mellem forsikringsselskabets europæiske og internationale kontorer. Det kan omfatte, at personoplysninger bliver offentliggjort til rets- eller myndighedsfor at overholde forskellige retsfor skrifter, herunder dem, der pålægges forsikringsselskabets moderselskab, som er hjemmehørende i USA. Forsikringsselskabet skal bestræbe sig på at sikre, at alle sådanne behandlede eller offentliggjorte oplysninger, bliver beskyttet på behørig vis af tekniske og driftsmæssige sikkerhedsforanstaltninger og kontraktlige foranstaltninger, hvor det er nødvendigt.

Internationale overførsler

Dine personoplysninger vil blive overført uden for Storbritannien og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, herunder til virksomheder i vores koncern, som ligger i USA. Nogle lande har gældende lovgivninger, der yder passende beskyttelse til personoplysninger. I andre lande (herunder USA) vil foranstaltninger være nødvendige for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger såsom kontraktlige forpligtelser til tilstrækkelighed eller at pålægge modtageren at abonnere på eller være godkendt ved hjælp af et "internationalt regelsæt" til beskyttelse. De amerikanske forsvars- og sikkerhedsmyndigheder kan få adgang til dine personoplysninger.

Kriterier, der anvendes til fastsættelse af opbevaringsperioden

Vi anvender disse kriterier: Opbevaring for henvendelser (f.eks. henvendelser fra dig eller forsikringstageren); opbevaring for erstatningskrav (f.eks. for den periode, hvor forsikringstageren lovligt kan kræve erstatning fra os), og opbevaring for rets- og myndighedskrav (f.eks. efter forsikringspolice n er ophørt).

Identitetsbekræftelse og tjek til bekæmpelse af svig

Dine personoplysninger bliver delt med bureauer for bekæmpelse af svig, som bruger dem til at bekæmpe svig og hvidvaskning af penge samt til at bekræfte din identitet. Hvis der påvises svig, kan du blive nægtet visse tjenester, finansiering eller beskæftigelse ud i fremtiden. De vil blive brugt til at gøre retshåndhævelsesorganer i stand til at tilgå og bruge dine personoplysninger til at påvise, efterforske og forhindre lovovertrædelser. Bureauer til bekæmpelse af svig kan gemme dine personoplysninger i forskellige tidsperioder, afhængigt af hvordan disse data bliver brugt. Du kan kontakte dem for yderligere oplysninger. Hvis du anses som en risiko i forbindelse med svig eller hvidvaskning af penge, gemmer de dem i op til seks år.

Anonymisering af oplysninger

Dine personoplysninger kan blive konverteret til statistiske eller aggregerede oplysninger, som ikke kan bruges til at identificere dig, og derefter brugt til at udarbejde statistiske undersøgelser og rapporter. Disse aggregerede oplysninger kan blive delt og brugt på alle de måder, der er beskrevet ovenfor.

Direkte markedsføring

Vi bruger dine kontaktoplysninger til, via post, telefon eller mail, at holde forsikringstageren informeret om vores andre produkter eller tjenester samt generelle udvikler inden for forsikringssektoren, efter forsikringspolice n er udløbet. Du kan ændre dine præferencer eller framelde dig når som helst – oplysninger vil være at finde i meddelelsen – alternativt kan du sende os en mail eller skrive til os (se ovenfor).

Dine rettigheder ifølge gældende databeskyttelseslov

Dine rettigheder kan omfatte følgende (bemærk, at disse rettigheder ikke er gældende under alle omstændigheder, og at dataportabilitet kun er relevant fra og med maj 2018): Retten til at blive informeret om vores behandling af dine personoplysninger; retten til at få dine personoplysninger rettet, hvis de er unøjagtige, og til at få ufuldstændige personoplysninger gjort fuldstændige; retten til at fremsætte indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger; retten til at få dine personoplysninger slettet ("*retten til at blive glemt*"); retten til at anmode om adgang til dine personoplysninger og oplysninger omkring, hvordan vi behandler dem; retten til at flytte, kopiere eller overføre dine personoplysninger ("*dataportabilitet*") samt rettighederne forbundet med automatisk beslutningstagning, herunder profilering. Du har ret til at klage til tilsynsmyndigheden i dit land, som håndhæver databeskyttelseslovene. I Storbritannien henvises der til: <https://ico.org.uk/>. For tilsynsmyndigheder i andre lande henvises der til www.cnahardy.com/privacy.

Svindelovertvågningssystem på forsikringsmarkedet (kun Storbritannien)

Vi kan indsende dine personoplysninger til brancheomfattende svindelovertvågningssystem. Det er en brancheomfattende svindeldatabase, der administreres af en tredjepart og benyttes af andre medlemmer af forsikringsbranchen i Storbritannien. Andre branchemedlemmer kan se det, hvis der identificeres nogen svindelrisiko.

Spørgsmål vedrørende forsikringstagerens databeskyttelsespraksis skal stiles til forsikringsselskabet ved hjælp af de oplysninger, der er fremsat i starten af databeskyttelsesmeddelelsen.